

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9811/2551

พนักงานอัยการจังหวัดพังงา
นายจิตรกรหรือน้อง ทองสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 376, มาตรา 397

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

ฟ้องโจทก์มิได้บรรยายถึงการกระทำอันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 376 และมาตรา 397 จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดทั้งสองฐานนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 8 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 376 และมาตรา 397 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด คือ ฐานรังแก ข่มเหง ทำให้เดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะสถานตามมาตรา 397 จำคุก 1 เดือน นั้น จึงไม่ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2544 เวลากลางวัน จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองสั้นไม่มีหมายเลขทะเบียนจำนวน 1 กระบอก มีเครื่องกระสุนปืนเบอร์ 12 จำนวน 1 นัด ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืดังกล่าวสามารถใช้ยิงได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต แล้วจำเลยพาอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองข้างต้นติดตัว

ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั้ง ไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์อันจะต้องพาอาวุธปืนติดตัวไป และจำเลยโดยมีเจตนาฆ่าใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนางต้อย ผู้เสียหายจำนวน 1 นัด โดยจำเลยลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์หลบหนีได้ทัน กระสุนปืนไม่ถูกผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลถ้ำ อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมอาวุธปืนลูกซองสั้น จำนวน 1 กระบอก ปลอกกระสุนปืนเบอร์ 12 จำนวน 1 ปลอก ที่จำเลยมีไว้และใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การรับสารภาพฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยผิดกฎหมายตามฟ้องแต่ให้การปฏิเสธฐานพยายามฆ่า

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่า จำคุก 12 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี และฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง อันเป็น

กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน
รวมจำคุก 13 ปี 6 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาเห็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 376 และมาตรา 397 ซึ่งเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลาย
บท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดคือ ฐานรังแก ข่มเหง ทำให้เดือดร้อนรำคาญ
ในที่สาธารณะตามมาตรา 397 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1
เดือน รวมโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง รวมทั้งฐานพา
อาวุธปืนติดตัวแล้ว จำคุก 1 ปี 7 เดือน คำให้การในชั้นสอบสวนและการนำสืบของ
จำเลยในชั้นพิจารณาเกี่ยวกับการยิงอาวุธปืน ทั้งคำให้การรับสารภาพฐานมีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง รวมทั้งฐานพาอาวุธปืนติดตัวเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุก 9 เดือน 15 วัน ยกฟ้องฐานพยายามฆ่า นอกจากที่แก้แล้วให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ...ฟ้องโจทก์มิได้บรรยายถึงการกระทำอันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 และมาตรา 397 จึงไม่อาจลงโทษจำเลยใน
ความผิดทั้งสองฐานนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 และมาตรา 397 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิด
ต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด คือ ฐานรังแก ข่มเหง
ทำให้เดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ ตามมาตรา 397 จำคุก 1 เดือนนั้น จึงไม่
ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความ

ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
376 และมาตรา 397 คงจำคุกจำเลย 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8.

(สมบัติ เดียววิเศษ-สมศักดิ์ ตันติภิรมย์-พันธุ์สา บัวทอง)

ศาลจังหวัดพังงา - นายสุรเชษฐ์ ลีนปราชาญา

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายประจักษ์ เกียรติอนุพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ159/2545

ต้น

หมายเหตุ